

Rücktritt vom Kaufvertrag bei Mangel

Wandelung: Vertrag rückabwickeln — Beispiel

Käufer/in	Fabienne Roth, 5000 Aarau
Kanton	Aargau
Verkäufer	Küchenwelt Mittelland AG
Sachverhalt	Neue Einbauküche: Arbeitsplatte zweimal erfolglos ausgetauscht, Mangel (Risse) besteht weiterhin

Frau Roth liess bereits zweimal die Arbeitsplatte ihrer neuen Küche austauschen, ohne dass der Mangel behoben werden konnte.

Entwurf: Rücktrittserklärung

Küchenwelt Mittelland AG

Betreff: Rücktritt vom Kaufvertrag Nr. [...]

Sehr geehrte Damen und Herren

Trotz zweimaligem Austausch der Arbeitsplatte besteht der gerügte Mangel (Risse im Material) unverändert fort. Da die Nachbesserung gescheitert ist, erkläre ich hiermit den Rücktritt vom Kaufvertrag und verlange die Rückabwicklung Zug um Zug gegen Rückerstattung des bezahlten Kaufpreises von CHF 12'400.—.

Freundliche Grüsse, Fabienne Roth

Praktische Hinweise

- Alle bisherigen Nachbesserungsversuche dokumentieren (Daten, Ergebnis).
- Rücktritt ist bei erheblichen, nicht behebbaren Mängeln durchsetzbarer als bei Kleinigkeiten.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).